

1518692-02.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0067811-94.2018.8.26.0050, da 5ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 18/11/2019) e o Réu LEONARDO é reincidente conforme fundamentação acima, em primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1518692-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518692-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226693/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 26861908 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2226693 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ALVES DA COSTA e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FELIPE ALVES DA COSTA, LUCAS DE LIMA e LEONARDO ALEXANDRE SANTOS E SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, cc. os artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 14h00, na Rua Renato, altura do nº 869, Vila Matilde, nesta urbe e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, tentaram subtrair, em proveito de todos, coisa alheia móvel, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades. Narra a denúncia que, nas condições de tempo e local supramencionadas, os indiciados LEONARDO, LUCAS e FELIPE deliberaram, de comum acordo, furtar o

catalisador do veículo GM Celta de cor preta e placas EUU-0960, avaliado em R\$ 911,00 (novecentos e onze reais), pertencente à vítima Jaime Hermino de Almeida, que se encontrava ali estacionado.

Segundo a exordial, enquanto os indiciados LEONARDO e FELIPE ficaram de vigília, postando-se ao lado do automóvel, o indiciado LUCAS foi para debaixo do automóvel, visando a retirar o seu catalisador.

Ainda segundo a inicial, uma viatura policial passou por ali, tendo seus ocupantes estranhado aquela situação. Por conta disso, os policiais decidiram parar a viatura e averiguar os fatos. Ato contínuo, os indiciados LEONARDO e FELIPE empreenderam fuga. O indiciado LUCAS, por seu turno, permaneceu escondido debaixo do automóvel. Não obstante, todos foram detidos.

Interrogados, os indiciados LEONARDO, LUCAS e FELIPE confessaram espontaneamente o cometimento do delito (fls. 12/14).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 19 de agosto de 2022 (fls. 106/107), a prisão em flagrante dos iniciados foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 111/114).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 25 de agosto de 2022, ocasião em que foi ainda concedida a liberdade provisória ao denunciado FELIPE, subordinada à observância das medidas cautelares de: a) comparecimento a todos os atos processuais, inclusive audiência designada para o dia 20/10/2022, às 16h30, e comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para eventual atualização de endereço; b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado e c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga (CPP, arts. 310 e 319), sob pena de revogação do benefício (fls. 129/131).

O réu FELIPE foi citado (fls. 187/188) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 203).

O réu LUCAS foi citado (fls. 205/206).

O réu LEONARDO foi citado (fls. 207/208).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a favor de LEONARDO, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 213).

O recebimento da denúncia foi mantido para o réu FELIPE (fls. 214/215) e para o réu LEONARDO (fl. 218).

Em audiência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a favor de LUCAS, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado, sendo mantido o recebimento da denúncia também para ele.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação dos réus nos termos da denúncia. Em relação ao acusado FELIPE sustentou que a pena pode ser resgatada em regime aberto.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, pois o réu Felipe é absolutamente primário, os três acusados confessaram a prática do crime em juízo e as demais circunstâncias judiciais lhes são inteiramente favoráveis. Da mesma forma, requer-se a outorga do regime aberto a Felipe e do regime semiaberto a Lucas e Leonardo, dada a escassa gravidade do delito e o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos no tocante ao réu Felipe, pois se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes os demais requisitos legais do art. 44 do Código Penal; c) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo

percorrimento do “iter criminis”, tendo em vista que a conduta dos agentes teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada pela polícia militar, a ensejar a prisão em flagrante ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor; d) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado tentado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8) e pelo Auto de Avaliação (fl. 32), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, assim como pela confissão dos réus.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial militar Fábio Wanderlei de Souza Oliveira narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento, ali é um local próximo ao metrô e tem alto índice de furto de veículos. Acharam estranha a atitude deles, um debaixo do carro e dois na calçada saíram mais apressadamente. Ao realizar a abordagem eles confessaram. Um dos abordados estava com a chave de um veículo e disse que era dele. Quando fizeram averiguação no veículo encontraram várias ferramentas. Já tinham desmontado, mas não chegaram a “sacar” do veículo, não tinha retirado totalmente.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Davi Fonseca Dos Santos Da Silva, que narrou, em suma, que estava em patrulhamento e quando adentrou a via e ao aproximar de um veículo tinha um indivíduo debaixo do carro, mais dois indivíduos que ao ver a viatura começaram a caminhar. Fizeram busca pessoal e em dado momento um deles confessou que estava na tentativa de furto dos catalizadores dos carros da via e que era recorrência deles.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Felipe Alves da Costa confessou a prática delitiva, aduzindo que está com 29 anos de idade. Mora com o pai e a madrasta. Trabalha em um depósito de material de construção. Realmente tentaram pegar o pó do catalisador, mas não conseguiram pegar. Estava precisando pagar o aluguel e foi a primeira vez e deu errado. Estava na companhia de Leonardo e Lucas. Os três sabiam. Ao ser interrogado em juízo, o réu Leonardo Alexandre Santos e Silva confessou a prática delitiva, aduzindo que está com 35 anos de idade. Mora com a esposa e dois filhos. Já teve condenação de furto e porte de arma. Ainda responde a um homicídio. Trabalha no supermercado Macro de entregador. Está muito arrependido, o que os policiais falaram aconteceu. Levou Lucas nesse local.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Lucas de Lima confessou a prática delitiva, aduzindo que está com 26 anos de idade. Mora com a mãe e avó. Já foi condenado em um roubo. Estava de livramento condicional. Fazia entrega para a irmã. Confessa e está arrependido, estava em momento de fraqueza.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, 8ª edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, 3ª

edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

De se observar, também, que os réus foram presos em flagrante delito na tentativa de subtração da res furtiva.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303). (grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, referente ao concurso de duas ou mais pessoas, restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, inciso IV, cc. os artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal.

Destarte, todas as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação dos réus pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o Réu FELIPE é primário, conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais às fls. 91/92. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o Réu FELIPE no mínimo legalmente previsto, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Réu LUCAS, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outros antecedentes que possam ser considerados desabonadores para elevar a pena base. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o Réu LUCAS no mínimo legalmente previsto, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado, o Réu LEONARDO, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outro antecedente desabonador, conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais às fls. 93/96. Com efeito, o Réu LEONARDO ostenta: a) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0042661-87.2013.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra

Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/04/2016) e b) condenação anterior por crime de posse ilegal de arma de uso restrito (processo nº 0103443-60.2013.8.26.0050, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/12/2015 e pena julgada extinta em 15/08/2017). Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para os três Réus e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência para os réus LEONARDO e LUCAS, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Registro que deixo de reduzir a pena do Réu FELIPE (único primário) abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos, é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Registre-se que conforme Folha de Antecedentes (fls. 142/147) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 178/179), o acusado LUCAS ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0067811-94.2018.8.26.0050, da 5ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 18/11/2019) e o Réu LEONARDO é reincidente conforme fundamentação acima, em primeira fase. Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Os Réus superaram várias fases do iter criminis. Todavia, antes que tivessem a posse mansa e desviada dos bens visados, foram surpreendidos pelos policiais militares. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de furto em fase próxima da consumação do delito, reduzo a pena de 1/3, culminando com os totais de 1 (um) ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa para os Réus FELIPE e LUCAS e 1 (um) ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 7 dias-multa para o Réu LEONARDO, as quais, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitivas. Para o réu FELIPE, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal e, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal. Para o Réu LEONARDO, o regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o Réu Leonardo, além de ser reincidente, ostenta outro antecedente desabonador, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, inviável a aplicação do disposto na súmula 269 do STJ. Para o Réu LUCAS, o regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo diploma legal e o disposto na súmula 269 do STJ que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Registre-se que, para os Réus LEONARDO e LUCAS, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal.

Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, não sendo a medida socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados FELIPE ALVES DA COSTA, LUCAS DE LIMA e LEONARDO ALEXANDRE SANTOS E SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), cc. os artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, impondo, por isso, para o réu Felipe Alves da Costa, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, e pagamento de 6 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; para o Réu Lucas de Lima a pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal e para o Réu Leonardo Alexandre Santos e Silva a pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 7 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

As penas de multa serão calculadas por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que a pena aplicada ao Réu Felipe foi substituída por restritivas de direitos, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Considerando que os réus LEONARDO e LUCAS responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, os réus Leonardo e Lucas são reincidentes.

Leonardo já ostenta duas condenações anteriores, sendo uma por furto qualificado e a outra por porte de arma. Lucas ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus Leonardo e Lucas.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "rol dos culpados" e expeçam-se as guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se as certidões da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA